

« Fondamentaux de l'assurance 2/2 »

Encadrement et déontologie

- **ACPR** (adossée à la Banque de France) : agréée et contrôle les assureurs · **Solvabilité II** depuis le 01/01/2016
- **ORIAS** : immatriculation obligatoire des intermédiaires (art. L. 512-1 C. assur.)
- **DDA** (depuis le 01/10/2018) : devoir de conseil écrit (L. 521-4), IPID en non-vie, agir au mieux des intérêts du client, formation continue ≥ 15 h par an
- **LCB-FT** : connaître le client et l'origine des fonds ; soupçon $\Rightarrow$ procédure interne puis Tracfin ; ne jamais en informer le client
- **RGPD** (CNIL) : confidentialité des données clients
- **Réclamation** : réponse sous 2 mois au plus (reco. ACPR 2022-R-01), puis La Médiation de l'Assurance
- **Jamais** : conseiller de taire une information, signer pour un client, révéler qu'une personne est cliente

La Sécurité sociale

- **Branches** : maladie · AT/MP · vieillesse · famille · autonomie (loi du 7 août 2020) ; recouvrement par les Urssaf
- **Financement** : cotisations sociales, CSG/CRDS, impôts et taxes affectés
- **Prestations en nature** (soins) et **en espèces** (IJ, pensions), souvent calculées dans la limite du plafond $\Rightarrow$ besoin de prévoyance et de retraite complémentaires

Généralités sur l'IARD

- **Principe indemnitaire** : jamais plus que la valeur du bien au jour du sinistre (L. 121-1)
- **Franchise** : reste à la charge de l'assuré · **vétusté** sauf garantie valeur à neuf
- **Règle proportionnelle** (L. 121-5) : indemnité = dommage $\times$ capital assuré $\div$ valeur réelle
- **Subrogation** : l'assureur se retourne contre le responsable (L. 121-12)
- **Sinistre** : déclaration $\rightarrow$ ouverture $\rightarrow$ expertise $\rightarrow$ indemnisation $\rightarrow$ recours (conventions IRSA, IRSI) ; CatNat : déclaration sous 30 jours après l'arrêt
- **Mutualisation** : prime pure = fréquence $\times$ coût moyen ; prime commerciale = prime pure + chargements + taxes ; réassurance

Les assiettes de cotisations 2026

- **PASS** = 48 060 € · **PMSS** = 4 005 € (arrêté du 22/12/2025)
- **Déplafonnée** : tout le salaire brut · **plafonnée** : dans la limite du PMSS
- **Agirc-Arrco** : T1 = 0 à 4 005 € · T2 = 4 005 à 32 040 € par mois
- **CSG/CRDS** : 98,25 % du brut (abattement limité à 4 PASS)
- **Temps partiel** : plafond = PMSS $\times$ durée contractuelle $\div$ 35 h
Exemple : 28 h, 3 600 € $\Rightarrow$ plafond 3 204 € $\Rightarrow$ plafonnée 3 204 €, déplafonnée 3 600 €